



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
1° SEZIONE

R.G. 496/2020

La Corte D'Appello di Roma, 1° SEZIONE, in persona dei magistrati:

Nicola Saracino	Presidente
Luigi Pedone	Consigliere relatore
Gianluca Mauro Pellegrini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

Parte_1 – (*C.F._1*) in qualità di erede di *Persona_1*
[...] – *C.F._2* , rappresentato e difeso dall'Avv. G. Antonicelli ed
elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio alla Via Ovidio 20.

APPELLANTE

E

CP_1 , (*CodiceFiscale_3*) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Palmigiano, ed elettivamente domiciliato in Roma presso Via della Pineta di Ostia n. 36 giusta procura speciale in calce alla comparsa in riassunzione del 11 luglio 2017.

APPELLATO

Nonché

Controparte_2 e *Controparte_3* – nella qualità di eredi di *Persona_1*

contumaci

Oggetto: querela di falso

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n 22181 pubblicata in data 13 novembre 2019 il Tribunale di Roma – sesta sezione civile- accoglieva la domanda di CP_1 in merito a querela di falso dallo stesso proposta -in limine rispetto all'instaurato gravame in appello (RG1726/2016)- avverso sentenza 19929/2015 del Tribunale di Roma, e così dichiarava apocrifa la firma di Persona_1 in calce al mandato alle liti rispetto all'atto introduttivo del giudizio 15430/2014 avanti al Tribunale di Roma, con condanna di Persona_1 al pagamento delle spese del grado.

Appellava detta pronuncia Persona_1 instando per la declaratoria di inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio, e comunque per la integrale riforma della sentenza gravata, con rinvio alle conclusioni e domande espresse avanti al Tribunale, con vittoria di spese del doppio grado. Con espressa reiterazione della istanza ammissiva di prova per testi: negata in primo grado con ordinanza 26.11.2018.

In corso di giudizio veniva dichiarata la morte dell'appellante Persona_1 [...] ed il giudizio stesso veniva dichiarato interrotto con ordinanza resa dal Collegio in udienza 20 dicembre 2023; venne quindi riassunto l'interposto appello da CP_4 [...] figlio di Persona_1

Mentre altre due eredi di Persona_2 e CP_2 , benchè ritualmente citate, non si costituivano nel presente giudizio.

Si costituiva CP_1 instando per il rigetto dell'interposto appello con condanna al pagamento delle spese di lite del grado.

La Procura della Repubblica di Roma, in data 27 ottobre 2020, chiedeva pronunciarsi il rigetto del gravame in quanto *“la sentenza impugnata è fondata sulle risultanze della perizia grafica effettuata, che ha accertato la falsità della sottoscrizione querelata”*.

Conclusioni delle parti come in atti rassegnate mercè tempestive note di trattazione scritta tempestivamente depositate telematicamente prima della udienza di trattazione.

La causa veniva trattenuta per la decisione alla udienza del 17 luglio 2024 ex art. 352 c.p.c. con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.

L'appellante affidava il gravame a tre motivi di appello le proprie doglianze.

1) In via preliminare e di rito - Nullità dell'atto introduttivo di lite con conseguente caducazione della sentenza n. 22181/2019

2) Nel merito - Manifesta illogicità e omessa motivazione dell'impugnata sentenza n. 22181/2019

3) Illogicità e omessa motivazione della sentenza n. 22181/2019 - Impugnazione dell'ordinanza di rigetto delle richieste di prova testimoniale prospettate nelle memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. e richiesta di rimessione della causa sul ruolo con ammissione delle prove denegate.

Concludeva CP_1 :

1) In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Persona_1 avverso la sentenza n. 22181/2019 del Tribunale di Roma, in quanto carente del requisito della motivazione di cui all'art. 342 c.p.c in quanto carente nella specificazione dei capi e punti della sentenza di cui si chiede la riforma e per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza appellata;

2) In via principale e nel merito: nella denegata ipotesi che l'appello così come proposto venga considerato ammissibile, rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra Persona_1 avverso la sentenza n. 22181/2019 del Tribunale di Roma e per l'effetto confermare la sentenza appellata; In ogni caso condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello supera lo scrutinio di ammissibilità in quanto sono rintracciabili i requisiti minimi per individuare la doglianza dell'appellante e i motivi di gravame, tuttavia è infondato e merita di essere, pertanto, respinto.

Per quanto attiene alla vicenda processuale si richiama *per relationem* la sentenza impugnata da intendersi per qui trascritta.

Si ritiene tuttavia opportuno precisare, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, che la domanda introdotta con l'originaria "vocatio in ius" da Persona_1 [...] nei confronti di CP_1 era relativa alla occupazione, dalla stessa ritenuta

senza causa, operata da **CP_1** rispetto ad un immobile di edilizia residenziale in Acilia alla via Bepi Romagnoli, 23, del quale **Persona_1** riteneva essere l'unica indiscussa assegnataria

La sentenza è stata impugnata per vari profili, ma ritiene la Corte che possa farsi applicazione del principio della ragione più liquida, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione. (*“Ex plurimis Cass. 12002/2014: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”*).

Preliminarmente e per ragioni di metodo si ritiene di vagliare la ribadita richiesta di ammissione di prova per testi avanzata da **Persona_1** e ribadita dal figlio, odierno appellante in riassunzione. Parte appellante chiedeva ammettersi prova testimoniale del Sig. **Parte_1** (come detto figlio della **Per_1** appellante ed oggi egli stesso appellante) e della di lui moglie **Tes_1**

In merito all'istanza, disattesa dal primo istruttore, la testimonianza di **Parte_1** era ed è inammissibile in quanto lo stesso **Pt_1** è evidentemente portatore di interessi -in senso tecnico- confermati dalla stessa attuale sua costituzione in giudizio in luogo della defunta madre e quanto alla invocata ammissione di prova (pur potenzialmente ed astrattamente ammissibile poiché tesa a provare il contrario rispetto alle risultanze della CTU espletata avanti al primo giudice a mezzo della grafologa dott.

Testimone_2 della moglie del *Pt_1* *Tes_1* l'eventuale deposizione della consorte del *Pt_1* non avrebbe potuto essere "testimonianza attendibile o credibile" in quanto resa da soggetto interessato alla controversia in oggetto ex art. 246 c.p.c. .

Conclusivamente, i motivi di doglianza di *Parte_1* , erede di *Persona_1* [...] e le conseguenti richieste istruttorie di ammissione della prova per testi non possono che essere, pertanto, respinte anche da questo Collegio.

Le doglianze avverso alla CTU, peraltro (CTU che con le prove testimoniali si sarebbe voluta porre in discussione ed inficiare) non risultano meritevoli, per i motivi di cui appresso, di accoglimento

Il Tribunale alla udienza 21.5.2018 poneva alla nominata CTU il seguente quesito:

*"Dica il CTU se la sottoscrizione sia compatibile o meno col tratto grafico proveniente dalla mano della signora *Per_1* assistita nel gesto della sottoscrizione stessa da mano di un altro soggetto, ossia dal figlio".* La CTU, letti ed esaminati gli atti, i documenti, i verbali di causa, le scritture comparative, effettuati i saggi e gli accertamenti del caso concluse testualmente: *"La firma in verifica NON risulta essere stata apposta dalla Sig.ra *Persona_1* (né in modo autonomo né con l'assistenza di una terza mano). Tale firma è pertanto da ritenersi *CP_5* "*

ooo

Quanto al contenuto dell'atto di gravame, rispetto alla motivazione del primo giudice che condusse all'accoglimento della querela di falso, si ritiene di riportare testualmente la motivazione del Tribunale.: *"la querela di falso postula - nell'ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata - che quest'ultima sia stata riconosciuta (...) e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 cod. civ. o, almeno, voglia contestare la genuinità dell'inerente documento, ragion per cui la proponibilità della suddetta querela presuppone, in ogni caso, che la scrittura alla quale si rivolge sia stata sottoscritta, costituendo, invero, la sottoscrizione un suo elemento essenziale (Cass. n. 18323/2007)".* L'art. 221 c.p.c. stabilisce che l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, ..., debba contenere, a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Tale indicazione deve avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, sia con prova

documentale e testimoniale che a mezzo di richiesta di CTU grafica, volta ad accertare la falsità del documento contestato. Il giudice, nella fase iniziale del procedimento deve, così, provvedere ad un giudizio di valutazione circa la necessità di procedere con la querela di falso, proprio sulla base degli elementi e delle prove fornite.” (sentenza gravata pag 4, secondo e terzo cpv). Proseguendo il Tribunale: “Disposta ed espletata la C.T.U., il nominato ausiliario ha giudicato apocrifa la firma apposta alla procura del giudizio civile di primo grado, non essendo, a proprio parere, riconducibile alla medesima mano delle scritture di comparazione, incluse quelle apposte a mano libera e a mano guidata della ricorrente. (la sottolineatura appartenendo all’estensore della presente). Il C.T.U. ha concluso affermando che la firma in verifica non è stata apposta dalla Sig.ra Persona_1 né in modo autonomo né con l’assistenza di una terza mano (quale ad es. quella del figlio). Invero alcun dubbio può, poi, sussistere in ordine alla piena valenza probatoria della C.T.U. poiché, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica di ufficio può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802). Al riguardo la giurisprudenza è chiara (v. sul punto Cass. Civ., sez. I, Sentenza n. 28669 del 27/12/2013 nonché Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 14577 del 21/08/2012)” (cfr. ivi, quinto e sesto capoverso). Concludendo il primo giudice: “Nella fattispecie le esposte conclusioni, peraltro non specificamente contestate nei termini delle preclusioni istruttorie, possono ritenersi, ..., pienamente condivisibili in quanto basate su una compiuta analisi e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta in atti ed analizzata da controparte una volta instauratosi il contraddittorio in giudizio. Il Ctu ha accertato che i tracciati grafici in esame mostrano numerosi indici altamente significativi ai fini della valutazione di contestualità-non contestualità quali: imperfezioni nell’allineamento, diversa struttura delle lettere e delle cifre, disallineamenti, diversa occupazione dello spazio, differenza d’interregio, posizione anomala di tratti gli uni rispetto agli altri, pressione. Sono stati, funditus, scandagliati la struttura grafica generale, la morfologia letterale, i gesti preparatori, i tratti

*estintori, la continuità grafica, l'andamento letterale rispetto al rigo di base, il ductus grafico, gli automatismi, le caratteristiche e la pressione del tratto ed è stato, altresì, escluso che il figlio abbia potuto guidare la mano della madre". Concludendo quindi il Tribunale: "Al lume delle considerazioni sinora esposte, dev'essere dichiarata la falsità della firma apposta alla procura alla lite rilasciata dalla signora **Persona_1** [...] nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. 15340/2014. Ai sensi degli artt. 226 cpv. e 227 c.p.c. vanno emessi i provvedimenti consequenziali all'accertamento della falsità della scrittura impugnata e, in particolare, va ordinata la cancellazione delle espressioni oggetto di verifica, da eseguirsi al passaggio in giudicato della sentenza (v. artt. 537, 675 nuovo c.p.p.)"* (pagina 5 ultima parte del capo III).

Considerazioni, quelle sopra esposte e riportate, pienamente condivise dalla Corte poiché il Collegio in primo grado ha ripercorso ogni elemento della indagine peritale che non si limitò ad una generica valutazione della firma apposta in calce al mandato di difesa a margine dell'atto introduttivo del primo giudizio, alla luce delle scritture comparative offerte dal **CP_1** ma scandagliò ognuno degli aspetti –analizzati e riferiti dal Tribunale in motivazione– idonei a consentire all'ausiliario del giudice la formazione di un pieno convincimento in ordine alla falsità della firma sottoposta a indagine. Firma dichiarata incontrovertibilmente e motivatamente apocrifa.

Conclusivamente, la Corte ritiene –pertanto– la motivazione del Tribunale sia sul punto ineccepibile e pienamente condivisibile e corretto presupposto dell'accoglimento della querela di falso pronunciata dal primo Collegio, risultando sformite di ogni supporto le doglianze dell'appellante.

Il rigetto del relativo motivo di appello -per le ragioni di cui avanti detto- comporta che gli altri ulteriori motivi risultino assorbiti.

Conclusivamente, la sentenza impugnata merita di essere pienamente confermata.

Le spese del grado, vista la soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo in base al parametro di riferimento.

Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la ricorrenza -nei confronti di *Pt_1* [...] dei presupposti per l'applicazione della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e DL 115/2002 art. 13 relativi al pagamento di sanzione pari al contributo unificato dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] *Per_1* – e per la stessa dal figlio *Parte_1* in riassunzione- avverso sentenza n. 22181/2019 del Tribunale di Roma, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello.
- 2) Condanna *Parte_1* a rifondere l'appellato delle spese del grado liquidate –complessivamente- in euro 4.000,00 oltre spese generali 15%, caap ed Iva come per legge.
- 3) Dichiarare ricorrere i presupposti per l'applicazione, nei confronti di *Pt_1* [...] della previsione di cui alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed art. 13 DL 115/2002 .

Così' deciso in Roma il 30 giugno 2025

il cons. est.
(dott. Luigi Pedone)

Il Presidente
(dott. Nicola Saracino)